

劳动合同

本劳动合同（下称“本合同”）由以下两方于【2021】年【6】月【15】日在【中国上海市】签署并生效：

甲 方：上海榕融新材料技术有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1H3L9A7U

法定代表人：孙树人

办公地址：上海市浦东新区泥城镇飞舟路 369 号

邮 编：201306

乙 方：陈燕

身份证或有效证件号码：511622199102052526

地 址：

邮 编：

电 话：18516284320

E-mail：

以上两方单称“一方”，合称“双方”。

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国劳动合同法实施条例》、《上海市劳动合同条例》以及有关法律、法规的规定，甲方与乙方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本劳动合同（下称“本合同”），以兹共同遵照执行。

第一条：劳动合同期限

1.1 本合同类型为：

(1) ☐ 无固定期限合同，自 年 月 日起；

(2) ☒ 固定期限合同，自 2021 年 6 月 15 日（“起始日”）至 2024 年 6 月 14 日（“到期日”）止。

1.2 本合同的试用期：

(1) ☐ 无试用期；

(2) ☒ 有试用期，自 2021 年 6 月 15 日至 2021 年 9 月 14 日止。

1.3 在试用期内，乙方承诺遵守本合同约定的所有陈述、保证及承诺；全力配合甲方要求的任何背景调查；按照甲方的要求提供教育证明、专业证明或证件的有效原件或经公证的复印件；以及在本合同期限内不受任何第三方的竞业限制义务的约束。

1.4 试用期内解除本合同，甲、乙双方均应按照本合同适用的法律规定履行通知义务。

1.5 本合同期满终止前，若双方同意在到期日之前进行续约，并且双方均签署下一期合同，则视为续签本合同；若双方均未在到期日之前签署下一期合同，则本合同将在到期日自动终止。

第二条：录用基本条件

2.1 员工符合录用岗位职位描述的工作能力要求；

2.2 员工诚实、勤奋、敬业，具有良好的沟通能力和团队合作能力；

2.3 员工经体检身体健康、符合从事录用岗位工作的身体条件，且体检信息真实；

2.4 员工在公司指定的时间到接收部门报道、办理入职手续；

2.5 员工遵守公司各项规章制度及工作流程，按照公司要求及时签署确认相关文件，认真遵照执行；

2.6 员工个人简历所列内容与真实情况相符，并按照公司要求提供个人资料的原件或复印件，包括但不限于离职证明、身份证、学历学位证书、职业资格证书等；

2.7 已获得在【中国上海】工作所需的必要许可（如适用），包括但不限于工作许可、居留许可和其他法律法规要求的许可。

2.8 员工入职公司不违反其与前雇主的竞业限制或保密义务。

第三条：工作内容和工作地点

3.1 乙方接受甲方管理，同意从事甲方安排的财务会计 岗位工作，主要工作内容为 财务会计以及领导安排的其他工作。

3.2 乙方应当全面履行该岗位职责，按时、按质、按量完成本职工作。

3.3 乙方的工作地为：上海。

3.4 乙方在甲方业务所及的范围内出差的，不视为工作地点的变更，乙方应当尽职尽责地完成甲方所安排的工作。

3.5 由于甲方客观情况的发展或乙方自身条件的变化，有以下情形之一的，甲方可变更本条第一款约定的乙方岗位或主要工作内容，并执行相应工作报酬和福利：

(1) 乙方被证明不能胜任工作的；

“不能胜任”包括但不限于以下情形：

- a) 不能按时、按质、按量完成工作任务安排的；
- b) 不能完成同岗位员工的平均工作量或所完成工作质量远低于同岗位员工；
- c) 绩效考核不合格的。

(2) 甲方各项规章制度所确定的其他情形或变更；

(3) 其他法定或双方另行约定的情形或变更。

第四条：劳动纪律和规章制度

4.1 甲方应根据国家有关法律、法规制定各项规章制度并告知乙方。

4.2 乙方应自觉遵守国家有关法律法规、监管部门规章及行业自律组织的规定；遵守甲方依法制定的各项规章制度及工作规程；履行与自己所在岗位相符的所有职责和职能，遵守甲方合理要求的、与业务有关的所有指示；在合理范围内尽力保障甲方的利益；遵守职业道德，保守甲方的商业秘密；遵守诚信原则；积极参加甲方组织的培训，提高职业技能。

4.3 乙方严重违反甲方各项规章制度或国家有关法律法规规定的，甲方有权立即解除本合同，并且不支付任何补偿。

第五条：工作时间和休息休假

5.1 双方约定执行标准工时工作制：即乙方每日工作时间不超过8小时，每周工作时间不超过40小时，不包括用餐时间和加班时间。若部分岗位因工作需要实行弹性工作时间，在确保乙方平均每日工作

时间不超过 8 小时，每周工作时间不超过 40 小时的前提下，乙方应遵照执行。

5.2 乙方加班须按照甲方各项规章制度的相关规定履行事先审批手续，经甲方批准或由甲方安排的加班，甲方将按照法律规定安排乙方同等时间补休或支付加班工资。

5.3 乙方依法享受国家规定的法定节假日、婚假、生育假、公休假等假期，并可享受甲方提供的其他各种假期及福利待遇，详见甲方相关的规章制度。

第六条：劳动保护和劳动条件

6.1 甲方应建立、健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对乙方进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中的事故。

6.2 甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。

6.4 乙方已充分了解并清楚本合同约定岗位不属于职业危害范围。

第七条：工作报酬及福利

7.1 乙方的工资待遇（税前）如下：

(1) ☐ 固定薪资：每月_____元（人民币）；

(2) ☐ 基本薪资加奖金：基本薪资每月_____元（人民币），
奖金根据甲方薪酬管理和绩效考核办法执行。

(3) ☒ 基本薪资+保密薪资+奖金：基本薪资每月 12600 元

(人民币)，保密薪资每月 1400 元 (人民币)，奖金根据甲方薪酬管理和绩效考核办法执行。

乙方每月工资于次月【15】日由财务部门发放至工资卡内，如遇节假日或休息日，则提前在最近的工作日支付。

7.2 乙方试用期 (如有) 的工资标准为税前月综合薪资的【80】%，即每月【11200】元 (人民币)。

7.3 乙方个人所得税由甲方代扣代缴，并由乙方承担，属乙方薪酬组成部分。

7.4 乙方岗位变更的，乙方的薪酬变动按甲方薪酬制度的规定执行。

7.5 发生下述情形之一时，乙方薪酬相应增减：

(1) 假期：乙方申请病事假或旷工期间按《上海市企业工资支付办法》和甲方相关规章制度执行；

(2) 奖惩：乙方未能履行本合同约定的义务或者违反甲方规章制度的，乙方薪酬将按照甲方奖惩制度规定作相应增减 (详见甲方公司规章制度)；

(3) 考核：根据甲方绩效考核制度，考核结果不合格的，甲方可调整乙方薪酬。

7.6 除双方另有约定以外，甲方依法按照国家和【上海市】政府的有关规定为乙方缴纳养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险和住房公积金。甲方将根据中国法律的规定代为从乙方工资中扣除乙方个人需缴纳的社会保险、住房公积金。乙方须配合甲方完成上述社会保险金、住房公积金等缴纳过程中须提交的材料。

7.7 乙方患病或非因工负伤的病假薪酬和医疗期待遇等，按【上海市】

政府及甲方的有关规定执行；乙方患职业病或因工负伤的薪酬和医疗保险待遇按国家和【上海市】政府有关规定执行。

7.8 在本合同期内，如乙方主动提出离职，未发放奖金将不予发放。
在本合同期内，乙方如有本合同第 10.6 条所列情形被甲方解除劳动合同的，未发放奖金及递延奖金将不予发放。

第八条：员工培训

甲方可要求乙方参加公司组织的各类职业道德、业务技能及有关规章制度的教育和培训，提高自身素质，掌握和提高职业技能，更好地履行职责。

第九条：保密义务

9.1 乙方对于掌握的甲方商业秘密，不得泄露或者不正当使用。

9.2 本合同终止时，乙方应向甲方交回与甲方的经营相关，属于甲方但由乙方掌握的所有资料及其复印件和复制品，包括一切物件、书面、影像资料以及记录在其它介质上的信息，并从乙方的存储介质中删除任何副本。如不归还或删除这些属于甲方的资料及物件，甲方将从最终支付给乙方的款项中扣除等值金额并保留以法律手段进行追溯的权利。

9.3 乙方利用甲方的物质条件或履行职务所产生的知识产权（包括但不限于著作权、专利权、商标权等）归甲方所有。

9.4 乙方违反保密义务的，甲方有权要求乙方承担赔偿责任。

9.5 如本合同双方另行签订的保密协议与本合同约定不一致的，以另

行签订的保密协议的约定为准。

第十条： 合同的变更、解除和终止

10.1 经甲乙双方协商一致，双方可以终止或解除本劳动合同。

10.2 有下列情形之一的，甲乙双方可以变更本合同，并以书面方式确认：

（1）在不损害国家、集体和他人利益的情况下，双方协商一致的；

（2）双方确认，本合同订立时所依据的客观情况发生了重大变化，包括但不限于以下情形：

- a. 不可抗力的出现；
- b. 甲方迁离上海；
- c. 甲方组织机构调整或业务调整；
- d. 其他致使本合同无法履行的重大变化，双方协商一致的；

（3）法律、法规规定的其他情形。

10.3 甲、乙双方按照国家有关法律法规的规定，经协商一致可以解除本合同。

10.4 除甲乙双方另行约定之外，乙方在录用后提前三十日以书面形式通知甲方，可以解除本合同。乙方在试用期内提前三日通知甲方，可以解除本合同。

10.5 甲方有下列情形之一的，乙方可以解除本合同：

（1）未按照国家有关规定或本合同约定提供劳动保护或者劳

动条件的；

(2) 未及时足额支付劳动报酬的；

(3) 甲方的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的；

(4) 因甲方原因导致本合同无效的；

(5) 法律、行政法规规定乙方可以解除本合同的其他情形。

甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的，乙方可以立即解除本合同，无需事先告知甲方。

10.6 甲乙双方同意，乙方有下述情形之一的，甲方有权立即解除本合同，并且不支付任何补偿：

(1) 在试用期间被证明不符合录用条件的；

(2) 严重违反甲方各项规章制度、国家有关法律法规规定或其他甲乙双方之间的协议的；

(3) 严重失职或营私舞弊，给甲方造成损失的；

(4) 乙方同时与其他用人单位建立劳动关系或向其他用人单位提供劳务服务的，经甲方提出，拒不改正的；

(5) 乙方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使甲方在违背真实意思的情况下订立或者变更本合同的；

(6) 被依法被追究刑事责任的。

10.7 有下列情形之一的，甲方提前三十日以书面形式通知乙方或者额外支付乙方一个月工资后，可以解除本合同：

(1) 乙方患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从

事原工作，也不能从事由甲方另行安排工作的；

(2) 乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；

(3) 本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行，经甲乙双方协商，未能就变更本合同内容达成协议的。

10.8 有下列情形之一的，本合同终止：

(1) 本合同期满的；

(2) 乙方开始依法享受基本养老保险待遇的；

(3) 乙方死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的；

(4) 甲方被依法宣告破产的；

(5) 甲方被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者甲方决定提前解散的；

(6) 法律、行政法规规定的其他情形。

10.9 无论本合同因何原因终止或解除，乙方必须履行以下义务：

(1) 立即停止以甲方名义从事一切活动，但甲方另行书面授权的除外；

(2) 向甲方全面地、无遗漏地交接其在甲方工作期间的所有资料；

(3) 在本合同终止或解除之日后 10 日内办理好离职交接，甲方应在合同解除后尽快出具解除或者终止劳动合同的证明。离职交接包括：

1) 上缴全部资料、文档、图纸、磁盘、办公用品和甲方因工作需要为乙方出资配备的物品，包括乙方参与起草的一切文件，不得保留复印件、复制品，并从乙方的存储介质中删除任何副本；未经甲方同意，乙方不得将上述物品带离甲方；

2) 结清所有财务帐目，如给甲方造成损失的，应赔偿经济损失；

3) 根据甲方要求签署离职确认文件。

若乙方不按本合同约定的时间进行离职交接或者交接手续不齐备，造成甲方损失的，甲方有权向乙方追索甲方的实际损失，实际损失包括但不限于下述损失：

(1) 甲方为其支付的培训费和招收录用费；

(2) 甲方临时安排在职替代人员的加班费和额外管理费；

(3) 对甲方经营过程中造成的其它直接经济损失。

第十一条：其他责任

11.1 乙方承诺，乙方未曾被追究刑事责任或受到重大的行政处罚。

11.2 乙方不应将乙方前任雇主或任何第三方的商业秘密、保密信息或其他专有信息透露给甲方或在工作中使用。乙方承诺，乙方签订本合同或履行本合同项下任何义务的行为不会违反其他对第三方承担的任何义务，包括不竞争义务、限制性条款或任何其他法律义务。

11.3 乙方保证，在履行本合同时，不得以任何形式侵权。

11.4 乙方保证其向甲方提供的所有资料以及有关说明都是真实无误

的，包括但不限于有关乙方学历、履历、资格或任职证书（明）、根据相关法律法规在工作地工作须取得的各项许可以及以前劳动关系是否解除或终止等影响乙方被聘用和履职的资料和说明。若乙方故意谎报、隐瞒前述基本情况，骗取甲方签订劳动合同，经甲方查出或被原单位追诉的，视为乙方具有欺诈行为并导致甲方的严重误解，甲方有权依法申请认定本合同自始无效，由此给甲方造成的损失，应由乙方全额承担。

11.5 在乙方受雇甲方期间，不得从事其它经营性业务或活动，不得与其他用人单位建立劳动关系或向其他用人单位提供劳务服务。如果乙方违反本合同规定义务且使甲方利益受到损害的，甲方可以立即解除本合同，且不支付任何经济补偿。

第十二条：争议解决

12.1 因履行本合同发生的劳动争议，双方应当先协商解决。协商不成的，任何一方可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对裁决不服的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十三条：适用法律

13.1 本合同的订立、生效、解释、执行及争议解决适用中华人民共和国法律、法规和甲方相关规定。

13.2 订立本合同时所依据的法律、法规、规章及地方性法规发生变化，使得本合同约定的内容因与届时有效的强制性规定相冲突的，按照届时有效的法律、法规、规章和地方性法规的规定执行。

第十四条：其他

14.1 乙方确认本合同乙方信息中的联系方式（包括证件号码、电话、地址、E-mail）真实有效、准确无误，乙方确认本合同项下劳动关系履行过程中的所有文件送达上述地址。上述任一联系方式如有变化，乙方应于变更之日起7个工作日内通知甲方，否则甲方按照本合同约定地址、Email寄送相关文件即视为送达乙方。

14.2 本合同的附件包括《劳动合同续订书》、《劳动合同变更书》、此后可能形成的补充协议以及以下文件，附件与本合同具有同等法律效力：

- ☐《保密协议》；
- ☐《竞业限制协议》；
- ☐《关于职务发明的补充协议》
- ☐《员工手册》；
- ☐公司各项规章制度；
- ☐其他。

14.3 本合同在双方签署后即生效，对双方具有法律约束力，任何一方不得向第三方泄漏本合同内容及相关事宜。

14.4 若双方经协商一致后同意对本合同进行变更的，双方应另行签署本合同所附《劳动合同变更书》或另行签署补充协议。

14.5 本合同一式叁份，甲方执两份，乙方执一份。

提示：乙方已经认真阅读并理解本合同约定内容，愿意遵守所有条款，特此签署！

（以下无内容）

(以下无正文，为《劳动合同》的签署页)

甲方(盖章):

乙方(签字): 陈燕

法定代表人/公司负责人(签字):



日期:

日期: